

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3618/2543

นางสายสุนีย์ วัชรสุวรรณเสรี (เทือก
ทิพย์)

โจทก์

นายไชยรัตน์ วัชรสุวรรณเสรี

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 11, มาตรา 171, มาตรา 368, มาตรา 850

ป.วิ.พ. มาตรา 138

สัญญาประนีประนอมยอมความที่ศาลมีคำพิพากษามาย่อมมีข้อความว่า "จำเลยยอมรับผิดชอบชำระเงินค่าอุปการะเลี้ยงดู และค่าศึกษาเล่าเรียนให้แก่บุตรทั้งสอง คือ เด็กชาย อ.และเด็กชาย พ. เป็นเงินจำนวนเดือนละ 16,000 บาทโดยจำเลยยินยอมจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่บุตรทั้งสองคนจนกว่าจะเรียนจบชั้นปริญญาตรีหรือบรรลุนิติภาวะ" ดังนี้ เมื่อสัญญาใช้คำว่า "หรือ" จำเลยต้องชำระเงินค่าอุปการะเลี้ยงดูและค่าศึกษาเล่าเรียนสำหรับบุตรทั้งสองคนละ 8,000 บาท ต่อเดือนจนกว่าบุตรคนใดคนหนึ่งจะจบชั้นปริญญาตรีหรือบรรลุนิติภาวะในกรณีหนึ่งกรณีใดที่มาถึงก่อนแก่โจทก์จึงจะเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบต่อบุตร โดยให้คิดคำนวณสำหรับบุตรเป็นรายบุคคลไป

สัญญาประนีประนอมยอมความที่ศาลมีคำพิพากษามาย่อมมีข้อความว่า "จำเลยยอมรับผิดชอบชำระเงินค่าอุปการะเลี้ยงดู และค่าศึกษาเล่าเรียนให้แก่บุตรทั้งสอง

คือ เด็กชาย อ.และเด็กชาย พ. เป็นเงินจำนวนเดือนละ 16,000 บาทโดยจำเลย ยินยอมจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่บุตรทั้งสองคนจนกว่าจะเรียนจบชั้นปริญญาตรี หรือบรรลุนิติภาวะ" ดังนี้ เมื่อสัญญาใช้คำว่า "หรือ" จำเลยต้องชำระเงินค่าอุปการะ เลี้ยงดูและค่าศึกษาเล่าเรียนสำหรับบุตรทั้งสองคนละ 8,000 บาท ต่อเดือนจนกว่า บุตรคนใดคนหนึ่งจะจบชั้นปริญญาตรีหรือบรรลุนิติภาวะในกรณีหนึ่งกรณีใดที่มาถึง ก่อนแก่ใจทกก็จะจึงจะเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบบุตร โดยให้คิดคำนวณสำหรับ บุตรเป็นรายบุคคลไป

(สุเมธ ตังคจิวงกูร-สมพล สัตยาอภิธาน-สมชัย เกษชุมพล)

ศาลจังหวัดปทุมธานีแผนกคดีเยาวชน - นายมนัส ชอศรีสาคร

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายปรีดา พูนคำ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ